

Комментарий к [статье 110. Доведение до самоубийства](#)

1. *Состав преступления:*

1) **объект:** общественные отношения, обеспечивающие безопасность жизни человека.

2) **объективная сторона:** выражается преимущественно в активных действиях по доведению лица до самоубийства или до покушения на самоубийство. Состав рассматриваемого преступления материальный. Оконченным оно признается в тех случаях, если в результате действий виновного последовало самоубийство или покушение на него. Законодатель указал и способы совершения данного преступления, к которым относятся⁵⁸:

⁵⁸ См. Уголовное право России: Учебник для вузов. В 2-х томах / под ред. А.Н.Игнатова, Ю.А.Красикова. М.: Норма, 1998 // URL: <http://www.bibliotekar.ru/ugolovnoe-pravo-3/34.htm>

а) **угрозы.** Угрозы могут касаться различных сторон жизни потерпевшего (таковы, например, угрозы отказать в жилище, лишить материальной или иной существенной помощи, покровительства, физически расправиться, разгласить позорящие сведения и пр.). Имеют значение не только содержание и форма угрозы, но и ее субъективное восприятие потерпевшим как представляющей реальную опасность для его существования, ставящей его в безвыходное положение;

б) **жестокое обращение с потерпевшим.** Жестокое обращение означает систематичность безжалостного, грубого отношения виновного к потерпевшему. По своему объему это довольно широкое оценочное понятие. Оно охватывает различные деяния (действия или бездействие), причиняющие потерпевшему физические и психические страдания (побои, истязания, издевательства, лишение пищи и воды, средств к существованию, медицинской помощи, ограничение свободы, принуждение к выполнению бессмысленной, изнурительной работы, изгнание из жилища, преследования и пр.);

в) **систематическое унижение человеческого достоинства потерпевшего.**

Систематическое унижение человеческого достоинства выражается в неоднократных актах оскорбления, глумлении над потерпевшим, его постоянной травле, распространении о нем клеветнических сведений, несправедливой критике и т.п.

Ответственность по рассматриваемой статье возможна лишь при доведении лица до самоубийства путем совершения противоправных действий. Она исключается, если к самоубийству лицо подтолкнули чьи-то правомерные действия (например, задержание по подозрению в совершении преступления). Обязательным признаком состава рассматриваемого преступления является наличие причинной связи между совершенным самоубийством или покушением на него и противоправными действиями виновного. Если потерпевший покончил жизнь самоубийством или покушался на него по иным причинам, уголовная ответственность исключается. Для квалификации действий виновного по [ст.110 УК](#) необходимо установить, что потерпевший действительно желал совершить акт самоубийства, а не инсценировать его⁵⁹;

⁵⁹ Там же.

3) **субъект:** физическое лицо, достигшее к моменту совершения преступления шестнадцати лет;

4) **субъективная сторона:** умысел прямой или косвенный. Виновный осознает, что указанным в законе способом толкает потерпевшего к самоубийству, предвидит возможность или неизбежность лишения им себя жизни и желает (прямой умысел) или сознательно допускает наступление этих последствий либо относится к ним безразлично (косвенный умысел).

2. Судебная практика:

- постановление Президиума Верховного суда Республики Марий Эл от 16.08.2013 по делу N 44-У-43 (производство по делу в части осуждения лица по [ст.110 УК РФ](#) прекращено на основании [п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ](#) в силу того, что в действиях лица отсутствует данный состав преступления. Судом, в частности, не было установлено, что осужденный, избивая потерпевшую из-за того, что она злоупотребляла спиртными напитками, желал, чтобы она покончила жизнь самоубийством либо предвидел и сознательно допускал наступление таких последствий);

- приговор Охинского городского суда Сахалинской области от 23.07.2015 по делу N 1-121/2015 (гр. Р. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного [ст.110 УК РФ](#). В частности, гр. Р., проживая совместно со своей несовершеннолетней дочерью гр. ФИО, систематически ненадлежащим образом исполняла обязанности по психическому нравственному развитию несовершеннолетней гр. ФИО, постоянно злоупотребляла спиртными напитками, вела аморальный образ жизни, тем самым унижая и оскорбляя

свою дочь гр. ФИО перед подругами, сверстниками, соседями, знакомыми и другими жителями. В период времени с <...> несовершеннолетняя гр. ФИО, не желая проживать совместно с матерью гр. Р. из-за ее постоянных злоупотреблений спиртными напитками, проходила реабилитацию в Государственном казенном учреждении "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Родник". <...> несовершеннолетняя гр. ФИО вернулась домой по своему месту жительства, при этом поверив обещаниям и заверениям матери гр. Р. о том, что она в дальнейшем не будет злоупотреблять спиртными напитками. После этого <...> гр. Р., нарушив данное своей несовершеннолетней дочери гр. ФИО обещание, не оправдав ее надежды на полноценное проживание в семье, основанное на чувствах взаимной любви и уважении, заботе матери о ее физическом, психическом, духовном и нравственном развитии, вновь начала выпивать спиртные напитки, и на протяжении до <...> ежедневно злоупотребляла спиртными напитками. В результате гр. Р. намеренно причиняла своей несовершеннолетней дочери гр. ФИО сильные душевные переживания и моральные страдания, тогда же оказывала на свою несовершеннолетнюю дочь гр. ФИО психическое насилие в виде неоднократных высказываний в ее адрес в состоянии алкогольного опьянения оскорблений, унижающих ее человеческое достоинство, своим противоправным поведением и аморальным образом жизни в течение длительного периода времени побуждая несовершеннолетнюю дочь гр. ФИО к самоубийству. В результате указанного систематического противоправного поведения со стороны гр. Р. было нарушено естественное развитие ребенка, и возникла реальная угроза для жизни гр. ФИО вследствие накопления отрицательных эмоций. Желая избежать систематического унижения человеческого достоинства со стороны своей матери гр. Р., <...> в период времени с <...> несовершеннолетняя гр. ФИО, находясь у себя дома, в состоянии сильной эмоциональной напряженности, вызванной длительной психотравмирующей ситуацией вследствие систематического злоупотребления гр. Р. спиртными напитками, причинила себе смерть через повешение, совершив самоубийство. Смерть несовершеннолетней гр. ФИО наступила <...> на месте происшествия от механической асфиксии от сдавления шеи петлей при повешении по вине матери гр. Р., которая своим противоправным поведением на протяжении продолжительного периода времени довела свою дочь до самоубийства путем систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего)⁶⁰.

⁶⁰ См. URL: <https://rospravosudie.com/court-oxinskij-gorodskoj-sud-saxalinskaya-oblast-s/act-496379880/>

[Перейти к полному тексту документа](#)